

UNIVERSITAS TERBUKA

S1 ILMU HUKUM

TEMPLATE JAWABAN DISKUSI & TUGAS

ILMU NEGARA

(HKUM4207)

Mata kuliah ini membahas teori tentang negara, meliputi asal-usul, unsur, tujuan, bentuk negara, kedaulatan, konstitusi, dan negara hukum.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	:	
NIM	:	
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Semester	:	
UPBJJ / Kelas	:	
Nama Tutor	:	

Petunjuk: Template ini berisi panduan mengerjakan diskusi dan tugas setiap modul. Isi bagian yang bertanda garis bawah dengan jawabanmu sendiri. Gunakan kata kunci yang tercantum sebagai acuan isi jawaban.

MODUL 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU NEGARA

DISKUSI MINGGU 1

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang membedakan ilmu negara dengan hukum tata negara? Jelaskan objek kajian ilmu negara!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Ilmu negara: ilmu abstrak-umum tentang negara
- HTN: ilmu konkret tentang hukum negara tertentu
- Objek kajian: hakikat, asal-usul, tujuan, bentuk negara
- Tokoh: Jellinek (Allgemeine Staatslehre), Kranenburg

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi dan objek ilmu negara:

Isi

Paragraf 2 — Perbedaan dengan HTN:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 2: ASAL USUL NEGARA

DISKUSI MINGGU 2

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan teori-teori tentang asal usul negara! Teori mana yang paling sesuai menjelaskan terbentuknya NKRI?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Teori ketuhanan (theokratis) – negara atas kehendak Tuhan
- Teori kekuatan – negara terbentuk dari penaklukan
- Teori perjanjian (kontrak sosial) – Hobbes, Locke, Rousseau
- Teori organis – negara seperti organisme hidup

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Uraian tiap teori asal negara:

Isi

Paragraf 2 — Relevansi dengan terbentuknya NKRI:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 3: UNSUR-UNSUR NEGARA

DISKUSI MINGGU 3

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa saja unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo 1933? Apakah semua unsur ini terpenuhi oleh Indonesia?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Konvensi Montevideo: rakyat, wilayah, pemerintah, pengakuan negara lain
- Rakyat: penduduk + warga negara
- Wilayah: darat, laut (ZEE 200 mil), udara (kedaulatan penuh)
- Pemerintah yang berdaulat (de facto dan de jure)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Empat unsur negara:

Isi

Paragraf 2 — Aplikasi pada NKRI:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 1 (Cakupan Modul 1-3)

Gambaran Tugas: Menganalisis konsep dasar dan pembentukan negara (Modul 1-3).

Poin 1: Jelaskan perbedaan ilmu negara dengan hukum tata negara!

Jawaban

Poin 2: Uraikan teori-teori asal usul negara dan relevansinya dengan NKRI!

Jawaban

Poin 3: Analisis pemenuhan unsur-unsur negara oleh Indonesia!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 4: TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

DISKUSI MINGGU 4

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan tujuan negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 dan kaitkan dengan teori tujuan negara!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Tujuan NKRI: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
- Teori tujuan negara: kekuasaan (Machiavelli), kemakmuran (welfare state), keamanan
- Fungsi negara: regulasi, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan
- Negara kesejahteraan (welfare state) dalam konstitusi Indonesia

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Tujuan NKRI dalam Pembukaan UUD 1945:

Isi

Paragraf 2 — Kaitkan dengan teori tujuan negara:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 5: BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN

DISKUSI MINGGU 5

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa perbedaan bentuk negara kesatuan dengan federasi? Mengapa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Negara kesatuan (unitaris) vs federal (serikat)
- Sentralisasi vs desentralisasi dalam negara kesatuan
- Bentuk pemerintahan: monarki, republik, oligarki
- Alasan NKRI memilih negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1 UUD 1945)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Perbedaan kesatuan-federal:

Isi

Paragraf 2 — Alasan pilihan bentuk negara Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 6: TEORI KEDAULATAN

DISKUSI MINGGU 6

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan berbagai teori kedaulatan! Teori kedaulatan mana yang dianut Indonesia? Berikan bukti dari konstitusi!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Kedaulatan Tuhan (theokratis), kedaulatan raja (absolutisme)
- Kedaulatan rakyat (demokrasi) – Rousseau, Locke
- Kedaulatan hukum (rechtssoevereiniteit) – Kelsen, Krabbe
- Indonesia: kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Macam-macam teori kedaulatan:

Isi

Paragraf 2 — Bukti teori yang dianut Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 2 (Cakupan Modul 4-6)

Gambaran Tugas: Menganalisis tujuan, bentuk, dan kedaulatan negara (Modul 4-6).

Poin 1: Kaitkan tujuan NKRI dalam Pembukaan UUD 1945 dengan teori tujuan negara!

Jawaban

Poin 2: Bandingkan kelebihan dan kekurangan bentuk negara kesatuan dan federal!

Jawaban

Poin 3: Buktikan teori kedaulatan yang dianut Indonesia dari teks UUD 1945!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 7: KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

DISKUSI MINGGU 7

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa fungsi konstitusi dalam negara modern? Jelaskan sejarah perubahan (amendemen) UUD 1945!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Fungsi konstitusi: membatasi kekuasaan, menjamin HAM, mengatur struktur negara
- Konstitusionalisme: kekuasaan dibatasi oleh hukum
- Amendemen UUD 1945 I-IV (1999-2002): perubahan struktur kekuasaan
- Lembaga baru pasca amendemen: MK, DPD, KY

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Fungsi konstitusi:

Isi

Paragraf 2 — Sejarah amendemen UUD 1945:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 8: LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

DISKUSI MINGGU 8

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan struktur lembaga negara Indonesia pasca amendemen UUD 1945 dan prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Trias Politica: legislatif (MPR/DPR/DPD), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA/MK)
- Check and balances antar lembaga
- Lembaga independen: KPU, KPK, Ombudsman, BI
- Hubungan pusat-daerah: desentralisasi dan otonomi daerah

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Struktur lembaga negara:

Isi

Paragraf 2 — Prinsip checks and balances:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 9: NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

DISKUSI MINGGU 9

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat)? Bagaimana implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Rechtsstaat (Stahl): hak dasar, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar UU, peradilan TUN
- Rule of Law (Dicey): supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, konstitusi
- Negara hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)
- Demokrasi pancasila: musyawarah mufakat, perwakilan rakyat

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Ciri-ciri rechtsstaat dan rule of law:

Isi

Paragraf 2 — Implementasi di Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 3 (Cakupan Modul 7-9)

Gambaran Tugas: Menganalisis konstitusi, lembaga negara, dan negara hukum (Modul 7-9).

Poin 1: Jelaskan perubahan mendasar setelah amendemen UUD 1945!

Jawaban

Poin 2: Analisis struktur lembaga negara dan prinsip checks and balances di Indonesia!

Jawaban

Poin 3: Bagaimana Indonesia mewujudkan konsep negara hukum dan demokrasi?

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber
